

1501732-14.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... vários mandados de busca relacionados ao tráfico de entorpecentes. Afirmou que na residência do réu foram localizados dois eppendorfs com cocaína e algumas quantidades de invólucros vazios. Informou que o réu confessou que utilizava o entorpecente para uso pessoal. Foi elaborado o boletim de ocorrência de posse de entorpecentes na delegacia. Disse que não foi encontrado nenhum ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, . - Centro

CEP: 16400-920 - Lins - SP

Telefone: (14) 3511-1524 - E-mail: lins2cr@tjsp.jus.br

1501732-14.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501732-14.2021.8.26.0322

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

LUIZ HENRIQUE CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque supostamente no dia 11 de junho de 2021, pela manhã, na Avenida São Paulo, nº 1755, Residencial Monsenhor Pazetto, nesta cidade e Comarca de Lins, guardava, para consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,33 grama, acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, na data e local cima mencionados, policiais civis foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lins, nos autos 1501023-76.2021.8.26.0322.

Durante as buscas pelo imóvel, os policiais localizaram dois eppendorfs contendo cocaína e mais 73 (setenta e três) eppendorfs vazios pertencentes ao denunciado, que não se encontrava no imóvel. As drogas e os eppendorfs foram apreendidos.

Ouvido em sede policial, Luiz Henrique confirmou a propriedade da droga e que se destinava ao seu próprio consumo.

Auto de exibição e apreensão (fls. 05/06).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 02 de junho de 2022, realizada por meio de videoconferência (fls. 37/39).

O réu foi devidamente intimado (fls. 50). Folha de Antecedentes contendo outros

registros a (fls. 25/30). Certidão Estadual de Distribuições Criminais contendo outros registros (fls. 20/22).

Em 02 de junho de 2022 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas (fls. 53).

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal e consequente condenação do réu pelo delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/2006.

A defesa técnica apresentou memoriais de alegações finais (fls. 56/60), pugnando pela improcedência da ação penal e absolvição do acusado. Sustentou que não restaram comprovados indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para imputar a conduta delitiva ao réu. Requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia, bem como que fosse aberto prazo para apresentação de defesa prévia. Pugnou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, requereu que fosse aplicada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas ou, em último caso, requereu que fosse aplicada pena pecuniária, em valor compatível com a renda informada pelo réu em audiência.

O Ministério Público reiterou as alegações finais apresentadas na audiência de instrução (fls. 62 e 71/72).

Decisão de fls. 64 determinou a intimação da defesa para que se manifestasse sobre os fatos controvertidos, diante da alegação de cerceamento de defesa. A defesa técnica manifestou-se às fls. 67/68.

A denúncia fora recebida em 13 de julho de 2022. Foi afastada a alegação de nulidade suscitada pela defesa e determinada a apresentação de memoriais de alegações finais (fls. 74).

A defesa técnica reiterou as alegações finais de fls. 56/60 (fls. 79).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02 e 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo pericial (fls. 07/09), além dos termos de declarações prestados em sede inquisitorial e pela prova oral produzida em juízo.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial:

Consta no Boletim de Ocorrência de fls. 01/02 (RDO 2409/2021) o seguinte: "Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, referente ao processo digital 1501023-76.2021, expedido pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Lins/SP, policiais civis desta CPJ, em diligências no imóvel residencial, situado na Av. São Paulo, 1755, nesta cidade, lograram apreender dois eppendorfs (pinos) contendo um pó branco assemelhado a cocaína, além de setenta e três eppendorfs vazios, pertencentes ao investigados Paulo Henrique Siviero Candida, o qual não foi localizado no imóvel. O entorpecente apreendido fora lacrado n.º 0000004, sendo pesado em balança desta CPJ, revelando um peso bruto de 1,40gramas. os demais eppendorfs vazios também foram apreendidos."

EDERVAL EMERSON DE SOUZA PERIN, policial civil, ratificou o histórico do RDO 2409/2021 (fls. 10).

WISLEY MORAES GONCALVES SILVA, policial civil, ratificou o histórico do RDO 2409/2021 (fls. 11).

O réu LUIZ HENRIQUE CAMARGO declarou que na data dos fatos encontrava-se em sua residência, situada na Av. São Paulo, 1755, na cidade de Lins, quando fora apreendido por policiais civis dois pinos de cocaína que estavam cheios, e setenta e três vazios. Disse que é usuário de cocaína e que os pinos encontrados eram para seu consumo. Afirmou que os adquiriu na rua desta cidade, Lins, de sujeito desconhecido. Esclareceu, ainda, que pagou dez reais para cada pino e que não comercializa entorpecente em sua residência.

Foram produzidas provas em juízo:

A testemunha EDERVAL EMERSON DE SOUZA PERIN, policial civil, declarou que foi

deflagrada operação, onde foram cumpridos vários mandados de busca relacionados ao tráfico de entorpecentes. Afirmou que na residência do réu foram localizados dois eppendorfs com cocaína e algumas quantidades de invólucros vazios. Informou que o réu confessou que utilizava o entorpecente para uso pessoal. Foi elaborado o boletim de ocorrência de posse de entorpecentes na delegacia. Disse que não foi encontrado nenhum apetrecho que indicaria a prática de tráfico.

WISLEY MORAES GONCALVES SILVA, policial civil, declarou que na ocasião o réu era investigado, por poderia estar guardando entorpecentes e comercializando em sua residência. Afirmou que foi dado cumprimento ao mandado de busca, localizando o réu no local. Disse que foi realizada busca no local, oportunidade em que localizaram dois eppendorfs cheios e mais 73 que estavam vazios. Informou que o réu declarou que era para consumo próprio, que os itens foram apreendidos e que foi elaborado o boletim de ocorrência.

LUIZ HENRIQUE CAMARGO informou que possui 49 anos, é separado, tem um filho maior de idade, é acometido por diabetes, é hipertenso e tem uma hérnia, estudou até a 4ª série e trabalha com pintura por dia, ganhando aproximadamente R\$900,00 por semana, já foi processado criminalmente por tráfico e atualmente não responde a nenhum processo. Acerca dos fatos, confessou que possuía dois pinos para uso próprio. Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos. As provas dos autos são robustas e convincentes quanto ao delito de porte de droga para uso próprio.

A prova oral coligida em juízo é inconteste. As testemunhas policiais ouvidas trouxeram, de forma firme e uníssona detalhes da conduta do acusado, não deixando dúvidas sobre a autoria delitiva, a qual foi inclusive confessada pelo acusado. Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu Luiz medida que se impõe.

Para o crime de porte de droga para uso próprio, entre as penas cominadas isolada ou cumulativamente para o delito (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), opto por lhe aplicar apenas a de prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco meses, à razão de cinco horas semanais, nos termos do artigo 28, II, da Lei 11.343/06, tendo em vista a reincidência.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida em face de LUIZ HENRIQUE CAMARGO para declará-lo incurso nas sanções do artigo 28, II da Lei nº 11.343/06, e, em consequência, condena-lo à pena de prestação de serviços à comunidade (exceto em estabelecimentos de ensino e de saúde) pelo período de 05 (cinco) meses, à razão de cinco horas semanais.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, em vista da pena aplicada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão oficie-se à Prefeitura Municipal para indicação de local onde o acusado poderá cumprir a pena bem como expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado à fl. 45. Sem prejuízo, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento ao disposto pelo art. 71, §2º, do Código Eleitoral.

P.I.C.

Lins, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA